

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה טור פז

פ/25/6315

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – הזכות להיבחר)

תיקון סעיף 6 1. בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 6(א), במקום הסיפה החל במילים "ואם הורשע בעבירות טרור חמורה או עבירות ביטחון חמורה" יבוא "או אם הורשע בעבירת טרור חמורה או עבירת ביטחון חמורה כפי שייקבע בחוק".

דבריו הסבר

סעיף 6 לחוק-יסוד : הכנסת, קובע את תנאי הכשירות להתמודדות לכנסת ובכך תוחם את גדריה של הזכות להיבחר. זכות זו היא זכות יסוד, ואולם יש מקרים בהם נכון להגבילה. על פי החוק הקיים, אם הורשע אדם בעבירת טרור חמורה או בעבירת ביטחון חמורה ונידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שבע שנות מאסר, וביום הגשת הרשימות טרם עברו 14 שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו, לא יוכל אותו אדם להיבחר לכנסת. הגבלה זו אינה חמורה דיה ויש חשיבות רבה בכך שמי שמתמודד לכנסת לא יהיה אדם שהורשע בעבירות מהסוג האמור. זאת ללא תלות בסוג העונש שנגזר עליו או במשך הזמן שחלף מסיום ריצוי העונש. לפיכך, מוצע לקבוע שמי שהורשע בעבירות טרור חמורות או בעבירות ביטחון חמורות לא יוכל להתמודד לכנסת. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ניסים ואטורי (פ/25/2527) ועל ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/25/4995 ; הוסרה מסדר היום ביום ח' בטבת התשפ"ה (8 בינואר 2025)).

הצעת החוק זהה לפ/25/4995 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.